

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приостановлении государственной регистрации прав

4 августа 2026г.

№ КУВД-101/2026-1666345/1

В соответствии с п. 4 ч. 1, п. 2 ч. 4, ч. 5 ст. 29

Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее - Закон) уведомляем Вас о приостановлении начиная с 4 августа 2026 г. осуществления действий по государственной регистрации прав в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Херсонская обл., Генический р-н, с. Бухта, ул. Набережная, земельный участок 169/2, документы на который (которую) Вами были представлены с заявлением от 5 июня 2026 г. № КУВД-101/2026-1666345 в связи с:

- не представлены документы, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав.

Согласно пункту 2 части 4 статьи 18 Закона к заявлению о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав прилагаются документы, являющиеся основанием для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав.

Часть 2 статьи 14 Закона предусматривает основания для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 29 Закона государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав включают в себя, в том числе проведение правовой экспертизы документов, представленных для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, на предмет наличия или отсутствия установленных Законом оснований для приостановления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав либо для отказа в осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав.

Представленные заявителем документы изучаются как на предмет подлинности и достоверности, так и на соответствие их содержания требованиям законодательства Российской Федерации.

На основании части 10 статьи 29 Закона факт издания (принятия) акта органа государственной власти или органа местного самоуправления и достоверность содержащихся в нем сведений проверяются посредством направления межведомственных запросов органом регистрации прав в орган, издавший такой акт, а подлинность нотариально удостоверенного документа и достоверность содержащихся в нем сведений - в порядке получения информации из единой информационной системы нотариата, установленном Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1.

У органа регистрации прав отсутствует возможность проверить факт издания акта и достоверность содержащихся в нем сведений, в порядке, установленном частью 10 статьи 29 Закона, документы, подтверждающие данные обстоятельства, Вами самостоятельно также не представлены.

При этом Федеральным законом от 07.07.2025 № 193-ФЗ «Об особенностях признания на территории Российской Федерации и действия документов, являющихся основанием для государственной регистрации прав на недвижимое имущество, подтверждающих возникновение, изменение, ограничение, переход или прекращение прав на недвижимое имущество, обременение недвижимого имущества, действовавших на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на день принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образования в составе Российской Федерации новых субъектов» (далее – Закон № 193-ФЗ) установлены особенности признания на территории Российской Федерации и действия документов, являющихся основанием для государственной

регистрации прав на недвижимое имущество, которое расположено на территории Херсонской области, подтверждающих возникновение, изменение, ограничение, переход или прекращение прав на такое имущество, обременение такого имущества, действовавших на территории Херсонской области на день принятия в Российскую Федерацию Херсонской области и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, в том числе выданных органами государственной власти Украины, органами местного самоуправления Украины, выданных и (или) удостоверенных нотариусами Украины.

Согласно части 1 статьи 2 Закона № 193-ФЗ на территории Российской Федерации признаются и действуют правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы (далее — правоустанавливающие документы), выданные органами государственной власти Украины, органами местного самоуправления Украины, выданные и (или) удостоверенные нотариусами Украины (если документы на недвижимое имущество не выданы государственными и (или) иными официальными органами Херсонской области и (или) не удостоверены нотариусами Херсонской области, при условии, что правоустанавливающие документы выданы и (или) удостоверены в пределах их полномочий и в соответствии с законодательством, действовавшим на территории Херсонской области на день выдачи и (или) удостоверения правоустанавливающих документов, и при этом подтверждают возникновение, изменение, ограничение, переход или прекращение прав на недвижимое имущество, обременение недвижимого имущества.

В целях осуществления оценки соответствия правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов положениям, предусмотренным Федеральным конституционным законом от 04.10.2022 № 8-ФКЗ и Законом № 193-ФЗ, на основании Постановления Правительства Херсонской области от 06.10.2025 № 123-пп «О региональной комиссии по оценке соответствия правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов положениям, предусмотренным Федеральным конституционным законом от 4 октября 2022 г. № 8-ФКЗ» создана региональная комиссия по оценке соответствия правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов положениям, предусмотренным Федеральным конституционным законом от 4 октября 2022 г. № 8-ФКЗ, к полномочиям которой относится принятие решений о соответствии либо несоответствии правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов указанным положениям.

В целях устранения причин приостановления рекомендуем представить решение региональной комиссии Херсонской области по оценке соответствия правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов положениям, предусмотренным Федеральным конституционным законом от 4 октября 2022 г. № 8-ФКЗ о соответствии правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов положениям, предусмотренным Федеральным конституционным законом от 4 октября 2022 г. № 8-ФКЗ.

- имеются противоречия между сведениями об объекте недвижимости, содержащимися в представленных заявителем документах, и сведениями Единого государственного реестра недвижимости о таком объекте недвижимости (за исключением случаев, если вносятся изменения в указанные сведения Единого государственного реестра недвижимости о таком объекте недвижимости), а именно:

Согласно пункту 1 статьи 8.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК) в государственном реестре должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить объект, на который устанавливается право, управомоченное лицо, содержание права, основание его возникновения. Основания для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав установлены частью 2 статьи 14 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ). В силу части 1 статьи 21 Закона № 218-ФЗ документы, устанавливающие наличие, возникновение, переход, прекращение, ограничение права и обременение недвижимого имущества и представляемые для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и отражать информацию, необходимую для государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН); указанные документы должны содержать описание недвижимого имущества и, если иное не установлено Законом № 218-ФЗ, вид регистрируемого права, в установленных законодательством Российской Федерации случаях

должны быть нотариально удостоверены, заверены печатями, должны иметь надлежащие подписи сторон или определенных законодательством Российской Федерации должностных лиц Совместно с заявлением о государственной регистрации ранее возникшего права не представлен документ-основания для осуществления государственной регистрации прав.

Обращаем Ваше внимание, Вами представлен Договор купли-продажи от 2018 г. № 477, согласно которому Вы приобрели 1/2 долю собственности объекта недвижимости земельного участка расположенного по адресу: Российская Федерация, Запорожская область, городской округ Мелитополь, поселок городского типа Кирилловка, улица Федотова коса, земельный участок б/н. Данный земельный участок внесен в ЕГРН и ему присвоен государственный кадастровый номер 96:01:0005445:285 13.05.2026 г. и зарегистрирована долевая собственность.

Вами так же представлено Постановление Главы Генического муниципального округа от 04.06.2026 № 01/05-315 Семякиной Ю.В., согласно которому земельному участку с кадастровым номером б/н присвоен адрес Херсонская обл., Генический р-н, с. Бухта, ул. Набережная, земельный участок 169/2.

Обращаем Ваше внимание что идентифицировать изменение адреса по данному Постановлению не представляется возможным т.к. Глава Генического муниципального округа не указала кадастровый номер 96:01:0005445:285, сведений в ФИАС (Федеральная информационная адресная система) по состоянию на текущую дату так же в отношении объекта недвижимости с кадастровым номером № 96:01:0005445:285 отсутствуют.

В связи с вышеизложенными разночтения, зарегистрировать ранее возникшую долю собственности не представляется возможным.

Рекомендуем Вам устранить вышеуказанные нарушения действующего законодательства.

Осуществление действий по государственной регистрации на объект недвижимости приостанавливается по основаниям, предусмотренным пунктом 5, 49 части 1 статьи 26 Федерального закона, до устранения причин приостановления, но не более чем на 3 месяца.

Осуществление действий по государственной регистрации прав приостанавливается до 5 ноября 2026 г.

При невозможности устранения замечаний в указанный срок правообладатели или уполномоченные ими лица при наличии у них надлежащим образом оформленной доверенности в соответствии с пп. 1, 2 ст. 30 Закона вправе подать заявление о приостановлении государственной регистрации на срок не более шести месяцев с указанием причин, послуживших основанием для приостановления. На основании ст. 31 Закона Вы также вправе прекратить осуществление государственной регистрации права по ранее представленному Вами заявлению о государственной регистрации. Прекращение осуществляется на основании совместного заявления лиц, представивших заявление и (или) документы для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав. При этом, прекращение государственной регистрации прав на основании договора и о возврате документов без осуществления государственной регистрации прав должно быть представлено всеми сторонами договора либо нотариусом в случае, если заявление о государственной регистрации прав представлено нотариусом. В случае прекращения государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним по инициативе заявителя половина уплаченной государственной пошлины подлежит возврату на основании заявления плательщика в порядке, установленном статьей 333.40 НК. Для предоставления дополнительных документов Вы можете обратиться в МФЦ. При подаче заявлений и необходимых для государственной регистрации документов через "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" по Херсонской области, необходимо учитывать, что порядок и сроки передачи многофункциональным центром принятых им заявлений и иных необходимых для государственной регистрации прав документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, определяются заключенным ими в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии. При этом сроки передачи многофункциональным центром принятых им заявлений и иных необходимых для государственной регистрации прав документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, не должны превышать два рабочих дня (п. 18 ст. 18 Закона). Приостановление осуществления государственной регистрации прав (ограничения прав) либо государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (ограничения прав) в отношении документов, необходимых для осуществления государственной регистрации прав, может быть

обжаловано заинтересованным лицом в суде (ч. 12 ст. 29 Закона). В случае поступления в орган регистрации документов, дополнительно представленных заявителем, будет проведена их правовая экспертиза. Если причины приостановления осуществления государственной регистрации прав не будут устранены (отсутствуют необходимые сведения или сведения не исправлены либо дополнительно представленные документы выявили новые основания для приостановления осуществления государственной регистрации прав), орган регистрации прав направит заявителю уведомление о невозможности возобновления осуществления государственной регистрации прав с указанием причин, препятствующих их осуществлению. В осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав будет отказано в случае, если в течение срока приостановления не будут устранены причины, препятствующие осуществлению государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, указанные в ст. 26 Закона (ст. 27 Закона).

МАМЕДОВ РУСЛАН ВАГИФ ОГЛЫ

(Ф.И.О. должностного лица)

(подпись должностного лица)

(Ф.И.О. исполнителя)

(контактный телефон исполнителя)